

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH 104/2026/NĐ-CP

Quản Lý Chi Thường Xuyên: Tối Ưu Hóa
Phân Cấp Thẩm Quyền Theo Mô Hình
Chính Quyền 2ín 2 Cấp (Tỉnh - Xã)



Tài liệu thiết kế trực quan dành cho:

Lãnh đạo cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp Xã
và các Đơn vị sử dụng ngân sách.

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH: 6 TRỤ CỘT CHI THƯỜNG XUYÊN



1. Giải phóng mặt bằng

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trưng dụng đất.



2. Dự án ODA

Chuẩn bị & phê duyệt dự án vốn vay nước ngoài.



3. Chuẩn bị đầu tư

Lập báo cáo tiền khả thi, đề xuất chủ trương.



4. Tài sản & Trang thiết bị

Mua sắm, sửa chữa, cải tạo, thuê mướn.



5. Công trình hiện hữu

Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hạng mục.



6. Quy hoạch & Khác

Hoạt động quy hoạch và các nhiệm vụ đột xuất.

KHÔNG ÁP DỤNG CHO: Dự án đầu tư công; Khắc phục thiên tai/dịch bệnh đột xuất; Bảo dưỡng thường xuyên không làm thay đổi công năng; Mua sắm/thuê xe ô tô.

CÁC NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



KHÔNG TRÙNG LẤP

Nhiệm vụ **KHÔNG** được nằm trong kế hoạch Đầu tư công trung hạn.



TÍNH CẤP THIẾT

Phải thực hiện ngay trong năm ngân sách để bảo đảm hoạt động thường xuyên.

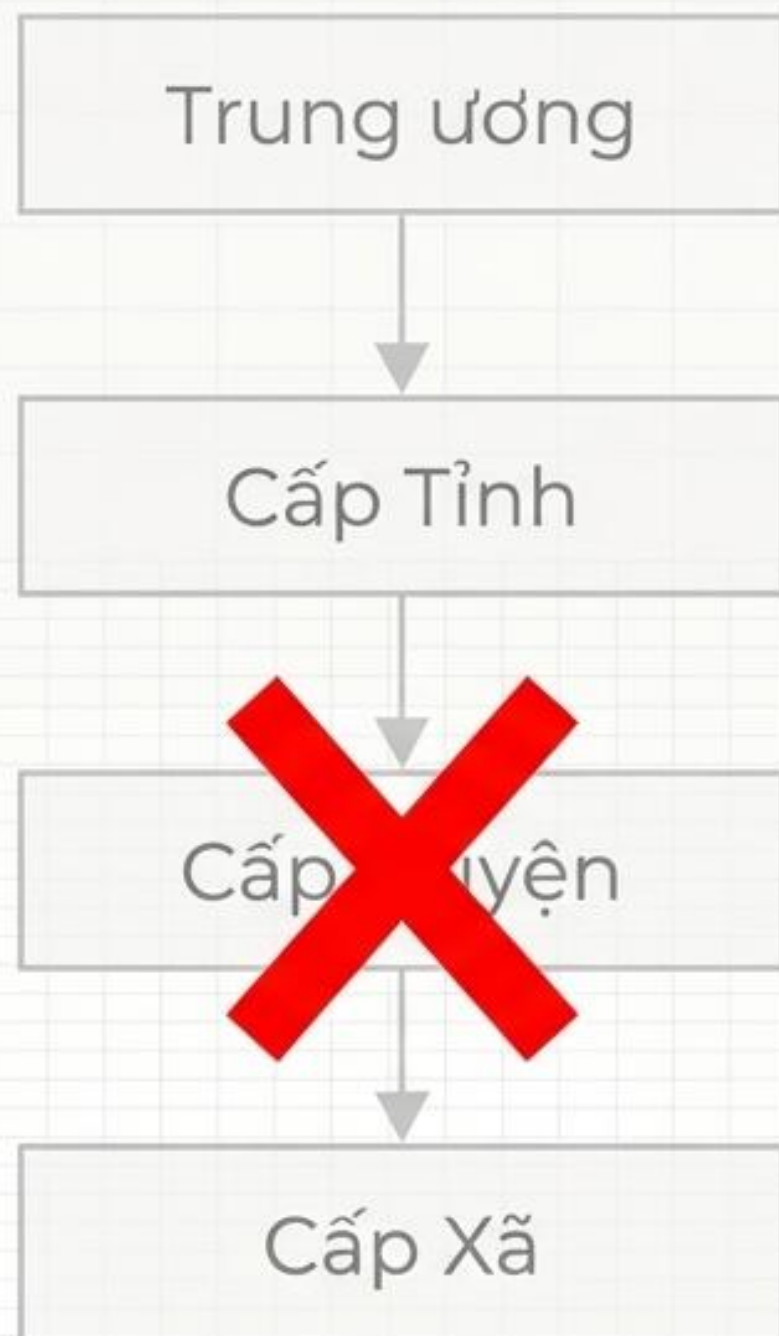


TỰ CHỦ PHÂN CẤP

Việc của cấp nào, ngân sách cấp đó lo. Tỉnh bảo đảm chi phí của Tỉnh. Xã tự cân đối và lo việc của Xã.

Lưu ý: **KHÔNG** chi chéo sai thẩm quyền. Mọi khoản chi phải được phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

BƯỚC NGOẶT PHÂN CẤP: MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 2 CẤP



Xóa bỏ nút thắt: Không còn khâu trung gian cấp Huyện. Dự toán phân bổ thẳng từ Tỉnh xuống Xã.

Tốc độ & Trực tiếp: Dòng chảy ngân sách và quyết định đầu tư đi thẳng đến cấp cơ sở.

Nâng tầm cấp Xã: Xã trở thành mắt xích thực thi toàn diện, trực tiếp làm Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý và quyết toán.

MA TRẬN THẨM QUYỀN: PHÂN VAI TỈNH - XÃ RÕ RÀNG

UBND CẤP TỈNH (Người Kiến Tạo)

- Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí.
- Ban hành định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chung toàn Tỉnh.
- Giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp I.

UBND CẤP XÃ (Người Thực Thi)

- Chủ động đề xuất nhu cầu chi thường xuyên sát với thực tiễn địa bàn.
- Trực tiếp tổ chức thực hiện mua sắm, sửa chữa (dưới mức phân cấp của Tỉnh).
- Chịu trách nhiệm toàn diện: Hồ sơ, chứng từ, đấu thầu, và quyết toán theo niên độ.

NHIỆM VỤ 1: GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GPMB)



NHIỆM VỤ 2 & 3: LẬP & CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chi Phí Chuẩn Bị Đầu Tư

Nguyên tắc lõi: Chỉ áp dụng cho dự án **CHƯA CÓ** trong kế hoạch ĐTC trung hạn.

VỐN ODA & VAY ƯU ĐÃI

- Ưu tiên dùng vốn viện trợ/hỗ trợ kỹ thuật.
- **CẤM:** Ngân sách nhà nước **KHÔNG** bố trí trùng lặp cho các nội dung đã được tài trợ.

VỐN NGÂN SÁCH

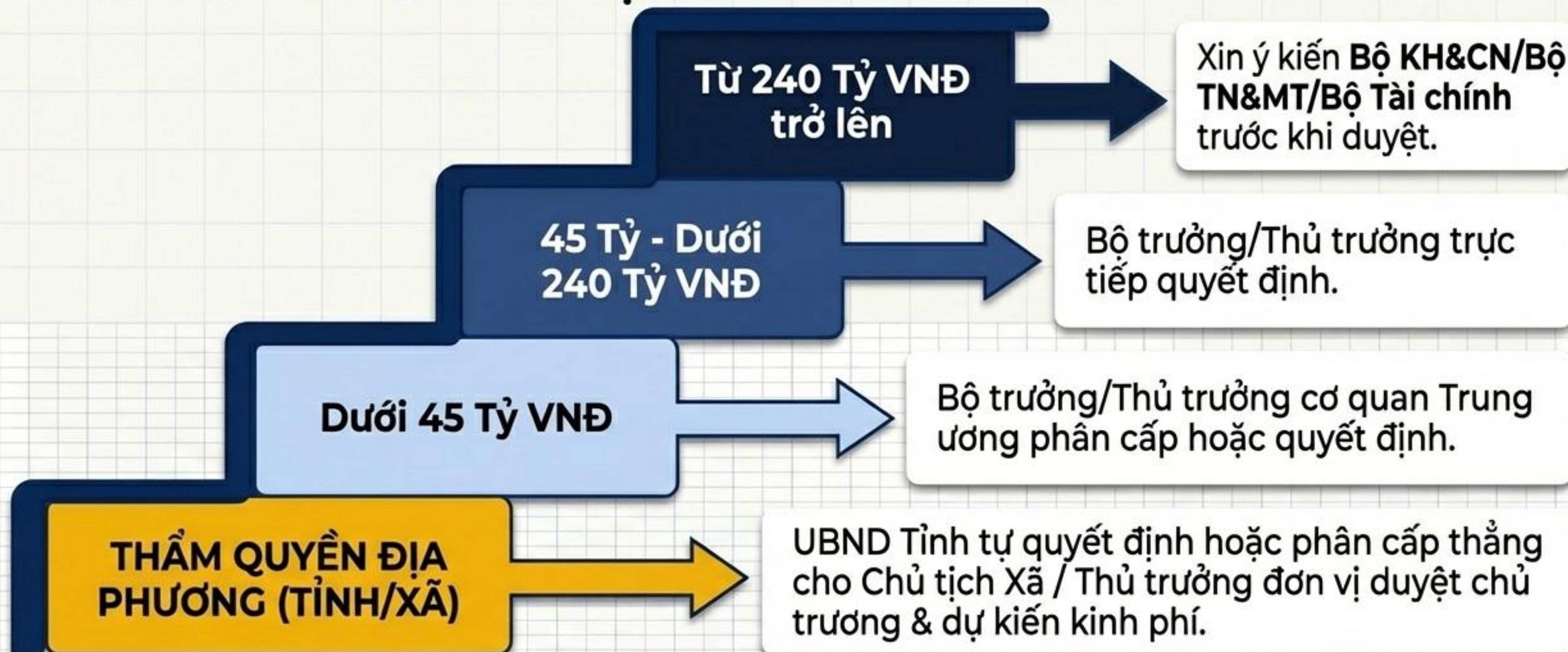
- **Dự toán** phải được cấp có thẩm quyền duyệt trước khi làm.



Risk Box

Xử Lý Rủi Ro: Nếu dự án **KHÔNG** được duyệt chủ trương/quyết định đầu tư? -> Chi phí chuẩn bị đã thực hiện vẫn được quyết toán theo quy định quản lý vốn đầu tư công.

NHIỆM VỤ 4: MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN & TRANG THIẾT BỊ



NGUYÊN TẮC CỨNG: Phân bổ giao dự toán **tuyệt đối KHÔNG** được vượt quá tổng dự toán chi thường xuyên được giao trong năm. Áp dụng Mẫu 01 (Phụ lục).

NHIỆM VỤ 5: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU

MỨC TRẦN TUYỆT ĐỐI: Tối đa 20 Tỷ VNĐ / Nhiệm vụ.

DƯỚI 500 TRIỆU VNĐ

Tổ chức: Chủ tịch Xã / Thủ trưởng đơn vị tự tổ chức thực hiện trực tiếp.



Thanh toán: Giải ngân nhanh qua Kho bạc theo thủ tục hành chính.



Quyết toán: Tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán hằng năm.

500 TRIỆU - 20 TỶ VNĐ

Tổ chức: Bắt buộc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Quy trình như dự án ĐTXD nhỏ).



Thanh toán: Quản lý, thanh toán theo cơ chế vốn đầu tư công.



Quyết toán: Phải lập hồ sơ quyết toán như dự án hoàn thành sử dụng vốn ĐTC. (Áp dụng Mẫu 02).

NHIỆM VỤ 6: HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH & THUÊ DỊCH VỤ



Hoạt động Quy hoạch (Điều 23-26)

- ✓ **Phê duyệt:** Tỉnh duyệt hoặc phân cấp trực tiếp cho Xã duyệt dự kiến chi phí (Kèm Mẫu 03).
- ✓ **Thực thi:** Mua sắm dịch vụ quy hoạch phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu.
- ✓ **Nguồn tài trợ:** Được phép tiếp nhận nguồn tài trợ từ tổ chức/cá nhân (theo thỏa thuận và luật định).



Thuê Hàng hóa, Dịch vụ & Khác (Điều 27-28)

- **Nguyên tắc linh hoạt:** Khi CHƯA có quy định về tiêu chuẩn, định mức, Tỉnh/Xã tự căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương để ra quyết định.



Chốt chặn An toàn: Việc thuê mướn phải đảm bảo nguyên **Tiết kiệm - Hiệu quả**, tuyệt đối **không vượt** dự toán chi thường xuyên được giao.

QUY TRÌNH CHUẨN HÓA 3 BƯỚC



BƯỚC 1: ĐỀ XUẤT & PHÊ DUYỆT

Lập dự kiến kinh phí ->
Trình Tỉnh/Xã phê duyệt chủ
trương.

Công cụ: Sử dụng Mẫu 01
(Tài sản), Mẫu 02 (Công
trình), Mẫu 03 (Quy
hoạch).



BƯỚC 2: GIAO & PHÂN BỐ

Đơn vị cấp I nhận dự toán
-> Giao xuống đơn vị sử
dụng.



Cảnh báo: Kinh phí phân
bố phải khớp với quyết
định chủ trương. Nếu sai
lệch, bắt buộc điều chỉnh
chủ trương trước.



BƯỚC 3: THỰC THI & QUYẾT TOÁN

Mở sổ kế toán chi tiết và
thực hiện quyết toán theo
đúng niên độ.

Tài sản hình thành phải
được ghi nhận vào hệ
thống **Quản lý tài sản
công.**

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH & ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP



- **Chủ tịch Xã, Thủ trưởng** đơn vị chịu trách nhiệm **TOÀN DIỆN** về tính hợp pháp của hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt.
- **Kiên quyết xử lý nghiêm**, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân/tập thể nếu Thanh tra/Kiểm toán phát hiện sai phạm. Không có vùng cấm.



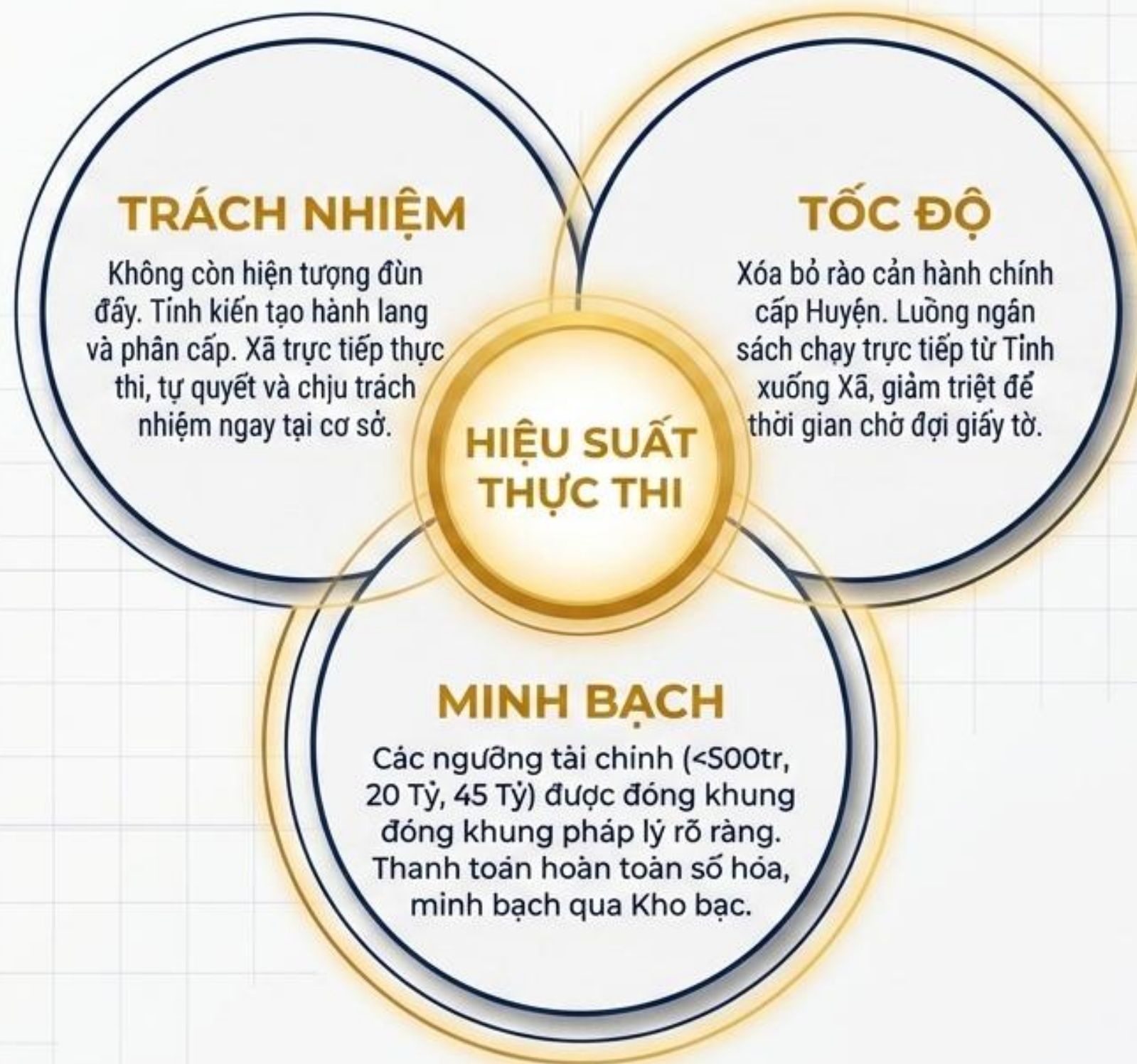
Quy tắc tiếp nối: Các nhiệm vụ đã được duyệt trước ngày 31/03/2026 sẽ được tiếp tục thực hiện theo quyết định cũ.

Hành động bắt buộc: Các đơn vị **PHẢI rà soát**, lập Quyết định phê duyệt dự toán phần kinh phí còn thiếu để báo cáo lên cấp tỉnh sung kinh phí, **tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng**.

MA TRẬN TỔNG HỢP: BẢNG TRA CỨU NHANH NGHỊ ĐỊNH 104

Loại Nhiệm vụ	Mức Trần	Thẩm quyền duyệt (Tỉnh/Xã)	Hồ sơ Lỗi	Hình thức Quyết toán
1. GPMB	Không trần	Theo QĐ Đầu tư	QĐ Đầu tư	Vào tổng mức ĐT
2. Chuẩn bị ĐT	Không trần	Tỉnh/Xã	Dự toán	Quyết toán ĐT
3. Mua sắm TS	Phân cấp	Tỉnh/Xã (Mẫu 01)	Chủ trương mua sắm	Theo niên độ
4. Sửa CT (<500tr)	< 500tr	Tỉnh/Xã (Mẫu 02)	Chủ trương	Theo niên độ
5. Sửa CT (>500tr)	500tr - 20 Tỷ	Tỉnh/Xã (Mẫu 02)	BC Kinh tế - Kỹ thuật	Như dự án hoàn thành
6. Quy hoạch	Không trần	Tỉnh/Xã (Mẫu 03)	Dự toán chi phí	Niên độ + Hoàn thành

LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA HỆ THỐNG MỚI



PHÂN CẤP TRIỆT ĐỂ — QUẢN LÝ CHẶT CHẼ — THỰC THI HIỆU QUẢ.

- **Hiệu lực thi hành:** Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2026.
- **Trạng thái văn bản:** Thay thế và bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 98/2025/NĐ-CP.
- **Mục tiêu cốt lõi:** Tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho chính quyền Tỉnh và Xã chủ động kiến thiết địa phương.



Quét mã QR để tải về:

- Toàn văn Nghị định 104/2026/NĐ-CP.
- Phụ lục biểu mẫu (Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03) đính kèm.